

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van SpeeQ

Versie 1.0 · 2026-05-13 · Spee Solutions · KvK 99314770

Uitgegeven door: Spee Solutions **KvK:** 99314770 · **BTW:** NL005384070B84 **Adres:** Escamplaan 870 F, 2547 EX 's-Gravenhage **Contact:** info@speesolutions.com

Versie: 1.0 · **Datum:** 2026-05-13

Artikel 1 — Definities

- **SpeeQ:** het softwareproduct "SpeeQ" voor Wkb-borging, geleverd door Spee Solutions.
- **Leverancier:** Spee Solutions, h.o.d.n. Spee Solutions.
- **Klant:** de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst sluit.
- **Gebruiker:** een natuurlijk persoon die SpeeQ via een account gebruikt.
- **Overeenkomst:** de tussen Leverancier en Klant gesloten dienstverleningsovereenkomst.
- **Pakket:** het door Klant gekozen abonnement (Solo, Team, Pro, Enterprise).

Artikel 2 — Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SpeeQ.
2. Afwijkende voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Bij strijdigheid prevaleert de individuele Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 — Aanbod en totstandkoming

1. Aanbiedingen op de SpeeQ-website zijn vrijblijvend tot bevestiging via e-mail of online aanmelding.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Pakket activeert en Leverancier een bevestigingsmail stuurt.

Artikel 4 — Levering en beschikbaarheid

1. Leverancier streeft naar een **uptime van 99,5%** per kalendermaand, gemeten over alle productie-omgevingen.
2. Onderhoudsvensters worden minimaal 48 uur vooraf aangekondigd. Voor zover redelijk gebeurt onderhoud buiten kantoortijden (22:00–06:00 NL-tijd).
3. Bij downtime door overmacht (DDoS, infrastructuur-uitval bij Vercel/Supabase, internetstoring) is Leverancier niet aansprakelijk.

Artikel 5 — Pakketten en gebruik

PAKKET	MAANDPRIJS	MAX PROJECTEN	MAX GEBRUIKERS	FOTO-OPSLAG
Solo	€49	5	3	25 GB
Team	€149	25	onbeperkt	100 GB
Pro	€299	onbeperkt	onbeperkt	250 GB
Enterprise	vanaf €699	onbeperkt	onbeperkt	1 TB fair-use

1. Bij overschrijding van limieten neemt Leverancier contact op met Klant. Klant heeft 14 dagen om naar een hoger Pakket te upgraden of het gebruik te verminderen.
2. Bij voortdurende overschrijding van fair-use-grenzen kan Leverancier het account beperken na een schriftelijke waarschuwing.

Artikel 6 — Prijzen en betaling

1. Alle genoemde prijzen zijn **exclusief BTW**, tenzij anders vermeld.
2. Facturatie maandelijks vooraf, automatische incasso of factuur via Mollie/Stripe.
3. Betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum.
4. Bij niet-tijdige betaling: 1 herinnering kosteloos, daarna €25 administratiekosten per herinnering en wettelijke rente.
5. **Jaarbetaling:** bij betaling van 12 maanden vooruit krijgt Klant 2 maanden gratis (~17% korting).
6. Prijswijzigingen worden minimaal 60 dagen vooraf aangekondigd. Klant heeft recht van opzegging tegen de ingangsdatum van de prijswijziging.

Artikel 7 — Looptijd, opzegging, verlenging

1. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, **maandelijks opzegbaar** per kalendermaand.

2. Opzegging geschiedt via een knop "Annuleren" in het account-paneel of via e-mail naar info@speesolutions.com.
3. Bij jaarcontract: opzegging tegen einde looptijd met opzegtermijn 30 dagen.
4. Bij ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming Leverancier: restitutie naar rato.

Artikel 8 — Verplichtingen Klant

1. Klant verstrekt actuele en juiste gegevens (e-mail, factuurgegevens, contactpersoon).
2. Klant is verantwoordelijk voor het beheer van Gebruikersaccounts binnen zijn organisatie.
3. Klant zorgt dat zijn Gebruikers SpeeQ niet gebruiken voor: - Onrechtmatige doeleinden - Inbreuk op rechten van derden - Spam, malware of phishing - Het overbelasten van de infrastructuur

Artikel 9 — Intellectueel eigendom

1. Alle IE-rechten op SpeeQ blijven bij Leverancier.
2. Klant krijgt een **niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht** voor de duur van de Overeenkomst.
3. **Data die Klant invoert** (foto's, projecten, gebruikersinformatie) blijft eigendom van Klant.

Artikel 10 — Privacy en data

1. Verwerking van persoonsgegevens is geregeld in de afzonderlijke **Verwerkersovereenkomst** (DPA), die integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
2. Elke Klant krijgt een **eigen Supabase-database in de EU**. Data is fysiek gescheiden.
3. Bij beëindiging van de Overeenkomst exporteert Leverancier op verzoek alle data als ZIP. Vernietiging volgt na 60 dagen.

Artikel 11 — Aansprakelijkheid

1. Leverancier is aansprakelijk voor directe schade tot maximaal **het bedrag dat Klant in de 12 maanden voorafgaand aan het schadevooral heeft betaald**.
2. Leverancier is **niet aansprakelijk voor**: - Indirecte schade (gederfde winst, gemiste opdrachten, verlies van goodwill) - Schade door foutief gebruik door Gebruikers - Schade door downtime van sub-leveranciers (Vercel, Supabase) - Verlies van data dat het gevolg is van handelen van Klant zelf
3. Aansprakelijkheidsbeperkingen vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

Artikel 12 — Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd, waaronder maar niet beperkt tot: - Storingen bij hosting-leveranciers (Vercel, Supabase, AWS, Cloudflare) - Internetstoring of stroomuitval - Cyberaanvallen, ondanks alle redelijke beveiliging - Overheidsmaatregelen, pandemie, oorlog
2. Bij overmacht > 30 dagen kan elke partij de Overeenkomst beëindigen zonder schadeplicht.

Artikel 13 — Wijzigingen

1. Leverancier kan deze voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen worden 30 dagen vooraf per e-mail aangekondigd.
3. Bij wezenlijke wijzigingen heeft Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen vóór de ingangsdatum.

Artikel 14 — Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle Overeenkomsten is **Nederlands recht** van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de **Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven**, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
3. Partijen zullen eerst proberen geschillen in der minne op te lossen.

Versie 1.0 · 2026-05-13 · Spee Solutions · <https://speesolutions.com>

Versie 1.0 · 2026-05-13 · Spee Solutions · <https://speesolutions.com>